

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2060/2531	นายศักดิ์ชัย ดันติวณิชย์	โจทก์
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด	จำเลย
	นายศักดิ์ชัย ดันติวณิชย์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ข้อ 2.2 เป็นอุทธรณ์ที่มีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลชั้นต้น ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 อุทธรณ์ข้อ 2.3 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน มาตรา 54 และอุทธรณ์ข้อ 2.4 ศาลชั้นต้นมิได้มีการวินิจฉัย การที่โจทก์อุทธรณ์จึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 คงรับเฉพาะอุทธรณ์ข้อ 2.1, 2.5 และ 2.6

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.2 เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายที่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง อุทธรณ์ข้อ 2.3 นอกจากโจทก์จะอุทธรณ์คัดค้านว่าโจทก์กับพวกไม่ได้ตรวจสอบสภาพหลักทรัพย์ประกันผิดแปลงแล้ว โจทก์ยังอุทธรณ์ในข้อกฎหมายว่า การตรวจสอบสภาพหลักทรัพย์ผิดแปลงมิได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจทำให้ธนาคารเสียหาย หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบของจำเลยกรณีร้ายแรงที่จะเป็นเหตุให้โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย เงินทุนเลี้ยงชีพ เงินบำเหน็จพิเศษ และเงินโบนัสแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ (อันดับ 101)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 464,058.29 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 436,751.34 บาท นับตั้งแต่วันที่
วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ข้อ 2.2, 2.3 และ 2.4 คงรับ
เฉพาะอุทธรณ์ข้อ 2.1, 2.5 และ 2.6 (อันดับ 93)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.2 กล่าวอ้างว่าจำเลยตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโจทก์ไม่ชอบ ไม่เปิดโอกาสให้โจทก์แก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ และมีได้แจ้ง
คำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนให้โจทก์ทราบ เป็นการสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบของ
จำเลย อันเป็นข้อขัดข้องเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อการสอบสวนไม่ชอบ จำเลยต้อง
จ่ายเงินตามฟ้องให้โจทก์ เป็นข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้อง และศาล
แรงงานกลางมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้จึงเป็นเรื่องที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมา
แล้วในศาลแรงงานกลาง และอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.3 สรุปใจความได้ว่าโจทก์ทำ
รายงานการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้การกู้ยืมเงินโดยถูกต้องตาม
ความเป็นจริงมิได้ทำการทุจริต ผ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของจำเลยหรือจงใจ
ทำให้จำเลยเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รายงานเท็จอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ผ่าฝืนระเบียบและคำ

สั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย เป็นกรณีร้ายแรงและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์สองข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.2 กล่าวอ้างว่าจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนโจทก์ไม่ชอบ ไม่เปิดโอกาสให้โจทก์แก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่ และมีได้แจ้งคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนให้โจทก์ทราบ เป็นการสอบสวนไม่ชอบด้วยระเบียบของจำเลย อันเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เมื่อการสอบสวนไม่ชอบ จำเลยต้องจ่ายเงินตามฟ้องให้โจทก์ เป็นข้อที่โจทก์มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำฟ้อง และศาลแรงงานกลางมิได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้จึงเป็นเรื่องที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลแรงงานกลาง และอุทธรณ์ของโจทก์ข้อ 2.3 สรุปใจความได้ว่าโจทก์ทำรายงานการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้การกู้ยืมเงินโดยถูกต้องตามความเป็นจริงมิได้ทำการทุจริต ผ่าฝืนระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของจำเลยหรือจงใจทำให้จำเลยเสียหาย เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่ฟังว่าโจทก์ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รายงานเท็จอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ผ่าฝืนระเบียบและคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลย เป็นกรณีร้ายแรงและจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอุทธรณ์ของจำเลยในข้อนี้จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์สองข้อนี้ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-มาโนช เพียรสนอง-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ